

1502927-26.2021.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... elemento a corroborar a imputação de tráfico de drogas.

O relatório de investigações de fls. 180/181 corroborou ser ele pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos. Contudo, não apontou qualquer investigação ou denúncia atual em relação a ele.

Ainda, em análise à folha de antecedentes do acusado, afere-se que ele foi colocado em liberdade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1502927-26.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502927-26.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLEBER APARECIDO DA SILVA

Vistos.

KLEBER APARECIDO DA SILVA, qualificado a fls. 19, é processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 22 de novembro de 2021, por volta de 00h10min, na Avenida Nove de Julho, n. 500, Alto Sumaré, nesta cidade e comarca, o denunciado, vulgo "Dodó", trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 6 porções de crack, acondicionadas em invólucros plásticos, com peso bruto aproximado de 25 g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 203).

Sobreveio defesa preliminar (fls. 209/210).

A denúncia foi recebida (fls. 215/217).

O réu foi citado (fls. 232).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o acusado.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta do acusado para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 ou artigo 33, §3º do mesmo diploma legal. Subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, acréscimo de 1/6 por eventual majoração em virtude da reincidência, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11343/2006, além da fixação de regime inicial diverso do fechado, o direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena em patamar exequível.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

I - A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/7), boletim de ocorrência (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de exame químico toxicológico (fls. 118/119), relatório de investigações (fls. 180/181) e pela prova oral coligida.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

II - Na fase inquisitorial, o acusado permaneceu em silêncio (fls. 7).

Em juízo, negou os fatos. Disse que recebeu o pagamento no sábado, comprou alguns alimentos e no domingo, foi até um bar, ocasião em que apareceram duas mulheres, eles começaram a tomar cerveja e conversar. Disse que uma delas perguntou se ele tinha droga para eles usarem juntos e, ante a negativa dele, a outra mulher lhe informou sobre o local onde ocorria a venda de entorpecentes naquele momento. Afirmou ter comprado crack e os três foram até uma casa no bairro Santana para usarem a droga. Após, contou que um rapaz lhe ofereceu outras 5 pedras de crack por 450,00, que comprou o entorpecente, pegou a moto de um colega e os três se dirigiram até a casa de uma das mulheres e, no momento em que chegou na esquina na casa dela, avistou a viatura policial e um dos policiais lhe deu ordem de parada. Declarou ter parado a um quarteirão de distância e durante a abordagem, quando percebeu que o policial iria encontrar a droga que estava no bolso da bermuda dele - 5 pedras de crack - e, tendo em vista o receio de ser preso novamente, empreendeu fuga e tentou dispensar a droga. Contou que tinha outra porção dentro de uma sacolinha a qual dispensou durante a fuga. Aduziu não conhecer os policiais anteriormente. Esclareceu não ter dispensado dinheiro, mas que no momento em que puxou a sacola do bolso, o dinheiro caiu junto.

O policial militar Hilton José de Almeida narrou que durante patrulhamento de rotina, no cruzamento da avenida 9 de julho com a Rua Sebastião Monteiro de Barros, avistou o acusado na condução de uma motocicleta, com duas mulheres como passageiras, sem capacete. Afirmou ter dado ordem de parada, o condutor tentou evadir-se, mas foi abordado. Em busca pessoal, relatou que o outro policial localizou um invólucro com uma pedra de crack, ocasião em que o acusado empreendeu fuga, tendo sido abordado alguns quarteirões à frente. Disse ter visualizado o momento em que o acusado retirou outro invólucro branco do bolso da bermuda e dispensou no telhado de uma residência. Após nova abordagem, retornou ao local onde ele dispensou a sacola e localizou defronte à residência, algumas notas de dinheiro no total de aproximadamente R\$ 265,00. Aduziu que a moradora do imóvel em que o acusado dispensou a sacola, autorizou o ingresso deles e recolheram uma sacola com 3 pedras de crack. Por fim, disse que o acusado já era conhecido pelo tráfico de droga e furtos.

Marcelo Maximiano da Silva corroborou o depoimento do colega de farda.

III - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito previsto no artigo 33, §3º, c.c. artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Os policiais militares narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante do acusado, a apreensão de entorpecente e dinheiro.

O acusado confessou a propriedade das drogas, do dinheiro, com assertiva de que faria uso daquelas, com as mulheres que o acompanhavam na motocicleta

Em fato, os militares não presenciaram atos típicos de comércio ou colheram outros elementos indicativos de que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio ilícito para terceiros.

A narrativa apresentada pelo acusado guarda lógica, tendo as duas mulheres que o acompanhavam como álibis, ainda que não compareceram em juízo a ratificar esta versão.

Os militares confirmaram em parte a narrativa do acusado, qual seja, que ele estava em um bar antes da abordagem e que ele estava numa motocicleta em companhia de outras duas mulheres, todos sem capacete, fato este que ensejou a abordagem policial.

Ainda que o acusado tenha apresentado algumas inconsistências quanto ao valor recebido pelo trabalho durante a semana, o valor gasto na compra do entorpecente e o valor que foi com ele apreendido, reputo que não há nos autos nenhum outro elemento a corroborar a imputação de tráfico de drogas.

O relatório de investigações de fls. 180/181 corroborou ser ele pessoa conhecida pelo envolvimento com o tráfico de drogas e outros delitos. Contudo, não apontou qualquer investigação ou denúncia atual em relação a ele.

Ainda, em análise à folha de antecedentes do acusado, afere-se que ele foi colocado em liberdade em 01/08/2018 ante o cumprimento de pena e, desde então, não há qualquer outra anotação na certidão de distribuição criminal.

É fato que tais circunstâncias, por si só, não são suficientes a afastar a imputação delitiva de tráfico de drogas. Todavia, não há nos autos nenhum outro elemento a corroborar que o entorpecente apreendido com o acusado se destinava à venda ilícita a terceiros.

Assim, os elementos coligidos não se mostram suficientes a ensejar a condenação do acusado no delito de tráfico de drogas.

De outro lado, ele confessou que adquiriu a droga apreendida para uso em conjunto com as mulheres que estavam em companhia dele, razão pela qual desclassifico a conduta a ele atribuída para o tipo previsto no artigo 33, §3º c.c. artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.

IV - Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita ao réu, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Artigo 33, §3º da Lei nº 11.343/2006.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/6 ante os maus antecedentes ostentados pelo acusado, conforme se afere na certidão condenatória de fls. 54/55 (processo nº 0001160-63.2008).

A tripla reincidência do acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 46/47 (processo nº 0000939-93.2011) e fls. 52/53 e 79 (processo nº 0013294-09.2009) e fls. 53 (processo nº 0014935-32.2009) impõe a exasperação da pena em 2/3.

A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6.

Assim, a pena é fixada em 9 meses e 21 dias de detenção e ao pagamento de 1360 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta atribuída ao réu KLEBER APARECIDO DA SILVA e para condená-lo à pena de 9 meses e 21 dias de detenção e ao pagamento de 1360 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.

Denego ao acusado o direito de apelar em liberdade, ante a tripla reincidência, duas delas específicas no delito de tráfico de drogas. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Ademais, o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que agora condenado, sua soltura configurar-se-ia em contrassenso.

A pena de detenção deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto ante a tripla reincidência do acusado.

Incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante aos artigos 44, I e II e 77, caput e I ambos do Código Penal. Em análise do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, afere-se que o acusado não preencheu o requisito objetivo para eventual progressão, nos termos do artigo

112, VII, da Lei nº 7.210/84.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Ante a desclassificação da conduta atribuída ao acusado, determino a restituição do valor apreendido.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigido caso perca a condição de necessitado.

P.I.C.

Barretos, 24 de abril de 2022.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA